

1502592-78.2022.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169333/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 25704142 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, CR7405-1/2022 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2169333 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502592-78.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502592-78.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169333/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 25704142 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, CR7405-1/2022 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2169333 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Carlos Muniz de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ANTONIO CARLOS MUNIZ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 18h24, na Rua Santa Cruz, n. 89, Vila Santa Terezinha, Lins, o ora denunciado acompanhado de outro indivíduo, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar para fins de traficância, drogas (41 porções de Maconha - 78,58g, embrulhadas em saco plástico transparente com papel seda, 15 de supositórios de Cocaína - 3,63g e 07 pedras de Crack - 7,49, embrulhadas em saco plástico transparente tipo "juju").

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/04), posteriormente convertido em prisão preventiva (fls. 136/138).

Determinado o arquivamento no tocante ao crime de associação para o tráfico e em

relação ao indiciado Rafael Donizete Delfino de Oliveira (fls. 163/164).

Defesa prévia apresentada a fls. 186/187.

A denúncia foi recebida e foi designada audiência (fls. 188/190).

Na audiência foram ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e o réu foi interrogado.

Em memórias, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, condenando o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 232/238).

A Defesa pediu a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V, do CPP. Em caso de não entendimento, pediu a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP (fls. 244/250).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Viável a absolvição do acusado da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Embora conste dos autos laudo de constatação provisória (fls. 27/36), ele aponta expressamente para a necessidade de confirmação do resultado por meio de laudo definitivo (fl. 35).

Não foi juntado aos autos laudo definitivo das substâncias apreendidas.

O laudo de constatação, previsto no artigo 50, §1º, da Lei n. 11.343/06, destina-se à verificação prévia da substância apreendida, a fim de impedir que alguém seja preso ou denunciado em razão de materiais ou produtos que possam se assemelhar a substâncias ilícitas, mas, em verdade, não o são.

Tal laudo de constatação não substitui o exame toxicológico definitivo para fins de comprovação da materialidade que, associada às provas quanto à autoria do delito, pode dar ensejo ao decreto condenatório, mesmo porque aquele possui menor rigor formal, na medida em que pode ser firmado inclusive por pessoa idônea, nos termos do sobredito §1º, do artigo 50, da Lei n. 11.343/2006.

Embora o auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/04), o auto de exibição e apreensão (fl. 26), o laudo de constatação provisória de entorpecente (fls. 27/36), o boletim de ocorrência (fls. 87/89) e a prova oral colhida apontem a prática do crime de tráfico de drogas, o artigo 56, da Lei de Drogas dispõe que, após o recebimento da denúncia, o juiz requisitará os laudos periciais, o que evidencia a obrigatoriedade do laudo pericial definitivo para a comprovação da materialidade do delito.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Cabimento. Ausência de provas da materialidade delitiva.

Imprescindibilidade do laudo pericial definitivo para a comprovação da materialidade delitiva. Exame toxicológico definitivo que não diz respeito aos fatos narrados na denúncia. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000165-87.2015.8.26.0530; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/07/2022; Data de Registro: 12/07/2022) - grifei

ASSOCIAÇÃO, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR Quadro probatório que não traz a certeza necessária quanto à materialidade delitiva Ausência de laudo definitivo Absolvição dos réus de todos os delitos, com fulcro no art. 386, VII, CPP, conforme parecer da PGJ Recursos providos, com expedição de alvarás de soltura clausulados (voto nº 41825) (TJSP; Apelação Criminal 1500074- 96.2019.8.26.0621; Relator: Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lorena - Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020, V.U.) - grifei

Assim, em face da menção no exame de constatação provisório quanto à necessidade de confirmação do resultado por meio de laudo definitivo e diante da inexistência deste último, é de rigor a absolvição do acusado.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu ANTONIO CARLOS MUNIZ DE OLIVEIRA da imputação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição, determino a REVOGAÇÃO da prisão preventiva, em favor do réu.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Isento de custas.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, e, com as comunicações e cautelas de praxe, archive-se.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA